사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 문제편

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [4점]

다음 글의 갑, 을, 병이 강조하는 헌법 이해에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

> 갑: 헌법은 국가기관을 설치하고 그 권한의 범위를 정함으로써 공적 의사 결정을 가능하게 한다.
> 을: 헌법은 국가 권력이 개인의 자유를 침해하지 못하도록 권력 행사의 한계를 설정한다.
> 병: 헌법은 하위 법령과 국가 작용의 정당성을 판단하는 최상위 기준이다.

1. 갑은 헌법을 기본권 보장 규범으로만 이해한다.
2. 을은 헌법이 국가 권력의 창설 근거가 될 수 없다고 본다.
3. 병은 헌법의 최고 규범성을 강조한다.
4. 갑과 을은 모두 헌법의 제한 규범성을 부정한다.
5. 을과 병은 모두 헌법이 국가기관 구성과 무관하다고 본다.

[기본] 2 [4점]

다음 사례에 적용될 수 있는 헌법 원리에 대한 옳은 설명만을 보기에서 고른 것은?

> 국회는 공익 목적을 이유로 집회 장소를 광범위하게 제한하는 법률을 제정하였다. 이에 대해 헌법 재판 기관은 해당 법률이 형식적으로 적법한 절차를 거쳐 제정되었더라도, 기본권을 과도하게 제한하는지 여부를 심사할 수 있다고 보았다.

<보기>

> ㄱ. 법률의 형식만 갖추면 기본권 제한은 언제나 정당화된다.
> ㄴ. 실질적 법치주의는 법률의 내용이 헌법 가치에 부합하는지도 문제 삼는다.
> ㄷ. 기본권 제한은 공익 목적이 있으면 침해의 최소성을 따질 필요가 없다.
> ㄹ. 입헌주의는 다수결로 제정된 법률도 헌법에 의해 통제될 수 있음을 전제한다.

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄱ, ㄷ
3. ㄴ, ㄹ
4. ㄱ, ㄷ, ㄹ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

[심화] 3 [4점]

다음 표는 기본권 A~D의 특징을 정리한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

기본권	주된 성격	사례
A	국가의 부당한 간섭 배제	검열 없는 의사 표현 요구
B	국가 의사 형성 과정 참여	선거권 행사
C	권리 구제를 위한 절차 요구	재판을 받을 권리 주장
D	인간다운 생활을 위한 적극적 급부 요구	사회 보장 제도 마련 요구

1. A는 국가 권력에 대한 방어권적 성격이 강하다.
2. B는 국가의 간섭 배제만을 내용으로 하므로 참정권에 해당하지 않는다.
3. C는 사회권으로서 국가의 물질적 급부만을 직접 요구한다.
4. D는 청구권으로서 권리 구제 절차의 보장을 핵심으로 한다.
5. A와 D는 모두 국가 의사 형성에 직접 참여하는 권리이다.

[심화] 4 [4점]

다음 자료의 갑국 헌법 개정안에 대한 분석으로 가장 적절한 것은?

> 갑국 개정안
> 제1조 모든 국가 권력은 국민으로부터 나온다.
> 제2조 국민은 정기 선거를 통해 대표자를 선출한다.
> 제3조 선출된 대표자는 임기 중 어떠한 헌법적 통제도 받지 아니한다.
> 제4조 법률은 국회 의결을 거치면 그 내용과 관계없이 헌법에 합치한 것으로 본다.

1. 제1조는 국민 주권 원리를 부정한다.
2. 제2조는 대의제 민주주의와 관련된다.
3. 제3조는 권력 분립과 책임 정치의 강화를 의미한다.
4. 제4조는 실질적 법치주의를 강화한다.
5. 제3조와 제4조는 모두 국가 권력에 대한 헌법적 통제를 확대한다.

[심화] 5 [4점]

다음 사례에서 쟁점이 되는 기본권 제한 심사에 대한 판단으로 가장 적절한 것은?

> 감염병 확산 방지를 위해 국가가 모든 공개 집회를 일정 기간 전면 금지하였다. 이후 전문가들은 같은 목적을 달성하면서도 참가 인원 제한, 거리 유지, 장소별 위험도 평가 등 덜 제한적인 수단이 가능하다고 지적하였다. 해당 조치는 법률에 근거하고 있었고, 감염병 방지라는 공익 목적도 인정되었다.

1. 공익 목적이 인정되므로 다른 심사 단계는 불필요하다.
2. 법률에 근거했으므로 기본권 제한은 언제나 합헌이다.
3. 덜 제한적인 대안이 존재할 수 있으므로 침해의 최소성이 문제 될 수 있다.
4. 집회의 자유는 자유권이 아니므로 기본권 제한 심사의 대상이 아니다.
5. 법익의 균형성은 국가기관 구성 원리에만 적용되고 기본권 제한에는 적용되지 않는다.

[킬러] 6 [4점]

다음은 어느 헌법학 토론 수업의 기록이다. 발언을 모두 분석할 때, 옳은 설명만을 보기에서 고른 것은?

> 갑: 국민 주권 원리에 따르면 국민이 선출한 대표기관의 결정은 어떠한 헌법적 심사도 받을 수 없다.
> 을: 권력 분립은 국가 권력을 나누어 서로 견제하게 함으로써 기본권 보장에 기여한다.
> 병: 형식적 법치주의는 법률의 형식과 절차를 중시하지만, 그것만으로는 악법의 문제를 충분히 통제하기 어렵다.
> 정: 사회권은 국가의 적극적 형성 작용을 요구하는 측면이 있으나, 그 실현 방식은 입법 정책과 연결될 수 있다.
> 무: 다수결은 민주 정치의 의사 결정 방식이지만, 입헌 민주주의에서는 기본권 보장이라는 한계와 함께 이해되어야 한다.

<보기>

> ㄱ. 갑의 발언은 대의제와 입헌주의의 관계를 정확히 설명한다.
> ㄴ. 을의 발언은 권력 분립을 기본권 보장의 구조적 장치로 본다.
> ㄷ. 병의 발언은 실질적 법치주의의 필요성을 뒷받침한다.
> ㄹ. 정의 발언은 사회권의 성격을 자유권과 완전히 동일하게 파악한다.
> ㅁ. 무의 발언은 민주주의와 입헌주의의 결합을 전제한다.

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄴ, ㄷ, ㅁ
4. ㄱ, ㄹ, ㅁ
5. ㄷ, ㄹ, ㅁ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.